

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 2/2553

ร้อยตำรวจโท ปรีชา โตคำนุช
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(3)

ป.พ.พ. มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา

ไม่มีข้อสัน

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๒/๒๕๕๓

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ศาลปกครองเชียงใหม่

ระหว่าง

ศาลจังหวัดน่าน

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลปกครองเชียงใหม่โดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ร้อยตำรวจโท ปรีชา โตคำนุช ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๗๑/๒๕๕๐ ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๖๕๖ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ดินดังกล่าวบิดาของผู้ฟ้องคดีชื่อมาจากนายศรีนวล คำปลิว เมื่อปี ๒๕๑๑ จดทะเบียนซื้อขายที่สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกติดกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ปี ๒๕๑๖ โรงเรียนดังกล่าวก่อสร้างอาคารรูกล้าที่ดินบางส่วน บิดาของผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแต่ต่อมาได้มีการเจรจาจนบิดาของผู้ฟ้องคดียินยอมให้อาคารส่วนที่เป็นมุขและชายคา

รูกล้าที่ดินได้ ต่อมาเมื่อบิดาผู้ฟ้องคดีถึงแก่กรรม ผู้ฟ้องคดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก แล้วไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคาร และขอยกโฉนดในปี ๒๕๓๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคัดค้านการรังวัดชี้แนวเขต โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวขึ้นทะเบียน เป็นที่ราชพัสดุ ผู้ฟ้องคดียื่นขอความเป็นธรรมต่อกรมธนารักษ์ ได้รับแจ้งว่าที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ใดได้ แต่เพื่อความ เป็นธรรมแก่ ผู้ฟ้องคดี กรมธนารักษ์ขอให้กรมสามัญศึกษาพิจารณาให้ความช่วย เหลือตามสมควร ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ ค่าชดเชยที่ดินมีมติจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๘๓๑,๕๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดี ตกลงรับค่าชดเชยจำนวนดังกล่าว แต่กรมบัญชีกลางเห็นว่า ข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ ยุติว่าที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นของโรงเรียน โดยบิดาของผู้ฟ้องคดีบริจาคที่ดินให้ แก่โรงเรียนหรือเป็นที่ดินมรดก เพื่อพิสูจน์กรรมสิทธิ์ที่ดินและเพื่อความเป็นธรรมให้ นำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อไป เมื่อศาลมีคำวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ศาลนั้น และระงับการจ่ายเงินค่าชดเชยแก่ผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อน และได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่า คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๐๕/๓๓๑๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบให้จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๘๓๑,๕๕๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ที่ดินของโรงเรียน เดิมเป็นที่ดินของศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์ ร.พ.ช. น่าน และรับบริจาคจากราษฎร รวมเป็นเนื้อที่ ๑๔๗ ไร่ ๓ งาน ๑๗.๒ ตารางวา และได้ขึ้นทะเบียนเป็น ที่ราชพัสดุ เลขที่ นน. ๗๖ เมื่อปี ๒๕๒๔ โดยทางโรงเรียนเข้า ครอบครองด้วยความสงบ เปิดเผย อย่างเป็นเจ้าของ ไม่มีผู้ใดทักท้วง บิดาของผู้ ฟ้องคดีมิได้โต้แย้ง แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานการยกให้ก็ตาม แต่พอจะสันนิษฐานได้

ว่าเป็นการยกให้โดยปริยาย และไม่ปรากฏว่าผู้ถือสิทธิครอบครองได้ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว กลับปรากฏว่าทางโรงเรียนได้เข้าทำประโยชน์ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ โดยปลูกสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เต็มพื้นที่ โดยไม่มีการโต้แย้งคัดค้าน หรือฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗๕ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทโดยทางมรดกย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน การนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองแทนการนำคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีเกรงว่าจะตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบเพราะคดีขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๕๖ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โรงเรียนรุกกล้าครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานหลายแห่ง กรมธนารักษ์ตรวจสอบแล้วได้ความว่าที่ดินดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้สิทธิครอบครองมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ ก่อนที่โรงเรียนจะเข้าใช้ประโยชน์เมื่อปี ๒๕๑๖ และก่อสร้างอาคารโดยผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งคัดค้าน จึงถือว่าทางราชการได้สิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗๕ แต่เพื่อความเป็นธรรมให้กรมสามัญศึกษาพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าชดเชยที่เหมาะสมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา คณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้ชดเชยราคาที่ดินเป็นเงิน ๘๓๑,๕๕๐ บาท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต ๑ แจ้งมติของคณะกรรมการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

และสอบถามความยินยอมรับเงินค่าชดเชยจำนวนดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีก็มีหนังสือ
ยินยอม แต่ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือแจ้งปฏิเสธ
การจ่ายเงินค่าชดเชยโดยให้ผู้ฟ้องคดีนำกรณีพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ผู้
ฟ้องคดีจึง นำคดีมาฟ้องศาลปกครองขอให้พิพากษาว่า คำสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ.๐๔๐๐๗.๐๕/๓๓๑๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
ไม่ชอบและขอให้จ่ายเงินค่าชดเชยจำนวน ๘๓๑,๕๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ประเด็นข้อ
พิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชดเชยค่าที่
ดินแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นการโต้แย้งว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้า
หน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิ
ในที่ดินเพราะประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดินปรากฏข้อเท็จจริงแล้วว่าที่ดินตาม น.ส. ๓
เลขที่ ๖๕๖ ผู้ฟ้องคดีถือสิทธิครอบครองแต่ถูกโรงเรียนรุกล้าจนได้สิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗๕ คำฟ้องนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยว
กับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ
ใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง

ศาลจังหวัดน่านพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิในที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๖๕๖ โดยการรับมรดกมาจากบิดาของผู้ฟ้องคดี
และต่อมาโรงเรียนได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ โดยให้
โรงเรียนเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ได้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าชดเชยที่ดิน มีมติเห็นสมควรจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ฟ้อง
คดีเป็นเงิน ๘๓๑,๕๕๐ บาท แล้วได้ขอหารือไปยังกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการ
พิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าว ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า ข้อเท็จจริงยังไม่

เป็นที่ยุติว่าที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นของโรงเรียนโดยวิธีใด จึงจะพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินค่าชดเชยตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ มีหนังสือไปหาหรือ
ดังนั้น ประเด็นหลักแห่งคดีจึงเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทว่า
เป็นที่ราชพัสดุหรือเป็นของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความข้อนี้ เสียก่อน
ว่าที่ดินที่พิพาทนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ จากนั้นจึงจะ
พิจารณาเกี่ยวกับค่าชดเชยของผู้ฟ้องคดีได้ จึงเป็นกรณีพิพาทอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินซึ่งจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔
มาตรา ๑๓๐๔ (๑) มาตรา ๑๓๗๗ และมาตรา ๑๓๗๘ อันอยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ
ศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นส่วนราชการมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้
ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๕๖ ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของบิดา เมื่อผู้
ฟ้องคดีขอออกโฉนด ผู้อำนวยการโรงเรียนคัดค้านการรังวัดชี้แนวเขตอ้างว่าที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ขอความเป็นธรรมจาก
หลายหน่วยงาน จนกระทั่งคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีมีมติจ่ายเงินค่าชดเชย
ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดียอมรับจำนวนเงินค่าชดเชย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำ
สั่งระงับการจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง เพราะข้อเท็จ

จริงยังไม่ยุติว่าที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นของโรงเรียน โดยบิดาของผู้ฟ้องคดีบริจาค หรือเป็นที่ดินมรดกของบิดาผู้ฟ้องคดี ขอให้พิพากษาคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้การชำระเงินค่าชดเชยที่ดินเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ และให้ชำระเงินค่าชดเชยที่ดินให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น แม้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจะขอให้พิพากษาคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้การชำระเงินค่าชดเชยที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ อันเป็น คำสั่งของฝ่ายปกครองก็ตาม แต่คำขอดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อมุ่งประสงค์ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าชดเชยที่ดินให้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีให้การต่อสู้ว่า ที่ดินดังกล่าวบิดาของผู้ฟ้องคดียกให้โดยปริยาย ทั้งโรงเรียนเข้าครอบครองทำประโยชน์เต็มพื้นที่ โดยบิดาของผู้ฟ้องคดีไม่ฟ้องเรียกคืนภายใน ๑ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้สิทธิครอบครอง อันเป็นการโต้แย้งสิทธิในที่ดินเพื่อปฏิเสธการชำระเงินค่าชดเชยที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งการที่ศาลจะพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าชดเชยที่ดินตามคำขอได้นั้น ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินพิพาทดังกล่าวเป็นมรดกของบิดาผู้ฟ้องคดี หรือเป็นของโรงเรียนโดยบิดาของผู้ฟ้องคดียกให้เป็นสำคัญ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างร้อยตำรวจโท ปรีชา โตคำนุช ผู้ฟ้องคดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) สบโชค สุขารมณ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายสบโชค สุขารมณ) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) อัคราทร จุฬารัตน (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายอัคราทร จุฬารัตน) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ (ลงชื่อ) พลโท อาชวัน อินทรเกสร

(ศานิต สร้างสมวงษ์) (อาชวัน อินทรเกสร)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน